

OPOCOACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

LEY 19/2013

Resumen temático elaborado exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus OpoCoach. No es una reproducción artículo por artículo.

1. Mapa general

Bloque	Artículos	Qué conviene dominar
objeto / bis	1-7	Artículo 1. objeto; Artículo 2. ambito subjetivo de aplicacion; Artículo 3. otros sujetos obligados; Artículo 4. obligacion de suministrar informacion; ...
derecho de acceso a la informacion publica / proteccion de datos personales	8-15	Artículo 8; Artículo 9; Artículo 10; Artículo 11; ...
acceso parcial / recursos	16-23	Artículo 16. acceso parcial; Artículo 17. solicitud de acceso a la informacion; Artículo 18. causas de inadmission; Artículo 19. tramitacion; ...
reclamacion ante el consejo de transparencia y buen gobierno	24-31	Artículo 24. reclamacion ante el consejo de transparencia y buen gobierno; Artículo 25; Artículo 26; Artículo 27; ...
Bloque de artículos 32-40	32-40	Artículo 32; Artículo 33; Artículo 34; Artículo 35; ...

2. Resumen de estudio

objeto / bis (arts. 1-7)

- Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
- Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. 2.
- Información de relevancia jurídica.

derecho de acceso a la información pública / protección de datos personales (arts. 8-15)

- Información económica, presupuestaria y estadística. 1.
- Derecho de acceso a la información pública.
- Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.

acceso parcial / recursos (arts. 16-23)

- En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido.
- La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
- La reclamación prevista en el artículo siguiente tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 2.

reclamación ante el consejo de transparencia y buen gobierno (arts. 24-31)

- Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 1.
- Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria.
- Órgano competente y procedimiento. 1.

Bloque de artículos 32-40 (arts. 32-40)

- El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este título será de cinco años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves. 2.
- Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. 1.
- Relaciones con las Cortes Generales.

3. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Artículo 3. otros sujetos obligados	b) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.	3
Artículo 8	La publicación de esta información se realizará semestralmente, a partir de un año de la publicación de la norma.	8
Artículo 19. tramitacion	tifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dic	19
Artículo 19. tramitacion	afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas.	19
Artículo 20. resolucion	ficarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.	20
Artículo 22. formalizacion del acceso	de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.	22
Artículo 24. reclamacion ante el consejo de transparencia y buen gobierno	La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se pro	24
Artículo 24. reclamacion ante el consejo de transparencia y buen gobierno	El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.	24
Artículo 30	r nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un período de entre cinco y diez años con arreglo a los criterios previstos en el apartado siguiente.	30
Artículo 32	n de las infracciones previstas en este título será de cinco años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves.	32
Artículo 32	infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las impuestas por infracciones graves a los tres años y las que sean consecuencia de la comisión de infracciones leves prescribirán en el plazo de un año.	32
Artículo 37	ptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la correspondiente comunicación.	37

4. Diferencias y puntos de confusión

objeto / bis / derecho de acceso a la informacion publica / proteccion de datos personales: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (1-7 frente a 8-15). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

derecho de acceso a la informacion publica / proteccion de datos personales / acceso parcial / recursos: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (8-15 frente a 16-23). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

acceso parcial / recursos / reclamacion ante el consejo de transparencia y buen gobierno: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (16-23 frente a 24-31). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

reclamacion ante el consejo de transparencia y buen gobierno / Bloque de artículos 32-40: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (24-31 frente a 32-40). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

5. Cierre de repaso

Para el repaso final conviene dominar la estructura de la norma, la función de cada bloque, los órganos y procedimientos que aparezcan en ella y los plazos recogidos expresamente. Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en OpoCoach.